

VERKÄUFER-ACADEMY · MUSTER

Muster-Vertraulichkeitserklärung (kurz)

Die Vertraulichkeitserklärung (englisch: Non-Disclosure Agreement, NDA) verpflichtet einen Kaufinteressenten, deine Zahlen und Unterlagen für sich zu behalten. Sie ist als Erklärung **des Interessenten** aufgebaut: Er unterschreibt, bevor er erfährt, um welches Unternehmen es überhaupt geht. Das Muster ist auf zwei Seiten ausgelegt und passt für Transaktionen unter etwa 2 Mio. EUR.

1 So nutzt du dieses Muster

☐ Dein Name steht nicht darin	Der Interessent erklärt sich gegenüber „dem Verkäufer“, das Projekt läuft nur über eine Kennung. Deine Identität ist selbst geschützt: Er darf auch nicht weitererzählen, dass du verkaufen willst
☐ Projektkennung wählen	Die Nummer deines Inserats auf DUB oder ein Deckname, durchgehend verwendet bis zum Rücklauf
☐ Zeitpunkt	Vor dem Informationspaket, also vor Präsentation, Jahresabschlüssen und BWA. Der Datenraum folgt erst nach dem LOI
☐ Gerichtsstand eintragen	Üblich ist dein Sitz; lässt schon die Stadt Rückschlüsse zu, nimm den Sitz deines Beraters
☐ Text übernehmen, nicht diese Seiten unterschreiben	Der Interessent setzt den Mustertext in sein eigenes Schreiben. Kopf- und Fußzeile dieser Vorlage gehören nicht in die unterschriebene Erklärung
☐ Rücklauf	Ein unterschriebener Scan oder eine elektronische Signatur genügt. Erst danach nennst du deinen Namen und gegenzeichnest

Vor dem Einsatz prüfen lassen

Dieses Muster ist ein unverbindlicher Formulierungsvorschlag für den typischen kleinen Unternehmensverkauf. DUB übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Eignung für deinen Fall und haftet, soweit gesetzlich zulässig, nicht für Schäden aus seiner Verwendung; die Bereitstellung ist keine Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG. Lass das Muster vor dem Einsatz anwaltlich prüfen, besonders wenn ein Wettbewerber zu deinen Interessenten gehört. Für größere oder komplexe Transaktionen gibt es die ausführliche Fassung („Muster-Vertraulichkeitserklärung (ausführlich)“).

2 Mustertext

 [Briefkopf des Kaufinteressenten]

An den Verkäufer

des Projekts [Projektkennung]

zu Händen [Plattform, Berater oder Kontaktadresse]

[Ort], den [Datum]

Vertraulichkeitserklärung zum Projekt [Projektkennung]

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Interesse an dem Erwerb des Unternehmens bekundet, das uns unter der Kennung [Projektkennung] vorgestellt wurde („Projekt“). Damit uns der Inhaber dieses Unternehmens (der „Verkäufer“) Informationen über das Unternehmen und über sich selbst offenlegen kann, verpflichten wir uns gegenüber dem Verkäufer wie folgt:

1. Vertrauliche Informationen und Zweckbindung

Wir verpflichten uns, Vertrauliche Informationen nur im Zusammenhang mit dem Projekt zu nutzen und sie nur an unsere Organmitglieder, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Berater weiterzugeben, soweit diese die Informationen im Zusammenhang mit dem Projekt benötigen. Dritten legen wir Vertrauliche Informationen erst nach vorheriger Zustimmung des Verkäufers in Textform offen; eine E-Mail genügt. „Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen, die wir im Zusammenhang mit dem Projekt erhalten; dazu gehören auch die Identität des Verkäufers und des Unternehmens sowie die Tatsache, dass ein Verkauf erwogen wird und Gespräche darüber geführt werden. Keine Vertraulichen Informationen sind solche, die (i) vor ihrer Offenlegung öffentlich bekannt waren, (ii) nach ihrer Offenlegung ohne unser Zutun oder Unterlassen öffentlich bekannt wurden oder (iii) sich bei Offenlegung bereits in unserem Besitz befanden.

2. Schutzmaßnahmen

Wir werden alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichen Informationen ergreifen und insbesondere mit jedem, dem wir Vertrauliche Informationen überlassen, eine Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen, deren Regelungen inhaltlich grundlegend den Regelungen dieser Erklärung entsprechen, soweit der Empfänger nicht bereits beruflichen oder vertraglichen Verschwiegenheitsverpflichtungen unterliegt.

3. Geschäftsgeheimnisse

Wir erkennen an, dass es sich bei den Vertraulichen Informationen um Geschäftsgeheimnisse im Sinne des Geschäftsgeheimnisgesetzes (GeschGehG) handelt und dass diese Erklärung eine angemessene Geheimhaltungsmaßnahme im Sinne des § 2 Nr. 1 lit. b GeschGehG darstellt.

4. Keine Eingabe in Systeme künstlicher Intelligenz

Wir werden Vertrauliche Informationen nicht in öffentlich zugängliche oder anbieterseitig mitlernende Systeme künstlicher Intelligenz eingeben oder dort verarbeiten lassen. Zulässig bleibt der Einsatz von KI-Systemen, bei denen die Verarbeitung ausschließlich in unserer eigenen, abgeschotteten Umgebung erfolgt und eine Nutzung der Eingaben zu Trainingszwecken vertraglich ausgeschlossen ist.

5. Personenbezogene Daten

Soweit Vertrauliche Informationen personenbezogene Daten enthalten, verarbeiten wir diese nur, soweit es für das Projekt erforderlich ist, und unter Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. Wir schützen diese Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO und verpflichten jeden Empfänger entsprechend. Kommt das Projekt nicht zustande, löschen oder vernichten wir diese Daten datenschutzkonform oder geben sie nach Wahl des Verkäufers zurück.

6. Keine Pflicht zur Fortführung

Aus dieser Erklärung ergibt sich keine Pflicht, das Projekt weiterzuführen: Weder wir noch der Verkäufer sind dazu verpflichtet, und beide Seiten können die Gespräche jederzeit abbrechen.

7. Rückgabe und Vernichtung

Sämtliche Dokumente und Datenträger in unserem Besitz, die Vertrauliche Informationen beinhalten, bleiben Eigentum des Verkäufers und sind ihm auf Verlangen nach seiner Wahl zurückzugeben oder zu vernichten, mit Ausnahme automatischer Backup-Kopien. Wir dürfen nur die Vertraulichen Informationen behalten, die wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben aufbewahren müssen.

8. Kontakt- und Abwerbeverbot

Wir werden Angestellte, Geschäftspartner oder verbundene Unternehmen des Verkäufers im Zusammenhang mit dem Projekt ohne seine vorherige Zustimmung in Textform nicht kontaktieren. Mitarbeiter des Verkäufers oder eines verbundenen Unternehmens, zu denen wir im Zusammenhang mit dem Projekt Kontakt erhalten, werden wir nicht abwerben. Diese Verpflichtungen gelten für die Dauer von zwei Jahren ab Unterzeichnung dieser Erklärung.

9. Laufzeit

Diese Erklärung gilt für die Dauer von zwei Jahren ab Unterzeichnung.

10. Schlussbestimmungen

Diese Erklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und enthält alle zwischen den Beteiligten über die Behandlung von Vertraulichen Informationen getroffenen Vereinbarungen. Werden Verpflichtungen aus dieser Erklärung nicht durchgesetzt, gilt dies nicht als Verzicht auf diese oder eine andere Regelung. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform; die Abgabe dieser Erklärung und ihrer Änderungen ist auch durch Austausch unterzeichneter Scans oder mittels elektronischer Signatur wirksam möglich. Soweit gesetzlich zulässig, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Erklärung **[Ort]**. Sollte eine Regelung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt; dasselbe gilt für Regelungslücken.

Mit freundlichen Grüßen

[Kaufinteressent]

Name, Funktion · Ort, Datum

Angenommen durch den Verkäufer oder seinen
Bevollmächtigten

Name, Funktion · Ort, Datum